

감사결과 처분요구서

– 제 보증채권의 운영 및 관리 등
취약분야 특정감사 –

2021. 6. 30.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
 II . 감사결과 처분요구사항	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	3

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경

전세자금 운영, 선금 지급, 계약체결(입찰 및 하자보수 포함), 후생시설 임대 계약업무 추진 시 계약 불이행에 따른 미래의 위험을 담보하기 위해 보증금을 수취하고 있으나, 보증기간 경과 등 보증채권 관리의 부실로 회사 손실이 발생할 가능성이 있어 보증채권에 대한 전반적인 실태조사를 위한 특정감사를 실시하고 이를 통해 회사 재무 건전성 향상에 기여하고자 함

2. 감사 대상 및 중점

최근 2년간 (2019. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.) 전세사택 및 후생시설 임대관련 보증채권, 계약관련(입찰보증, 계약이행보증, 하자보수보증, 선금보증) 보증채권 운영·관리의 적정성 여부에 대하여 중점을 두고 감사를 시행함

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 '21. 4. 20.부터 같은 해 6. 4.까지 ○○원자력본부 ◎◎부 소속 감사역 차장 1명, 감사관리원 1명을 투입하여 보증채권의 운영 및 관리의 적정성에 대하여 감사를 실시하고, 내부 검토과정을 거쳐 같은 해 6. 30. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구 분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (천 원)
1	□□부	특정	상주협력사 사무실 등 임대계약 업무처리 미흡	개선1	-
2	△△부		선금보증증권의 관리 부적정 - 자체 교육 시행 - 전 부서 공지 및 시정조치	통보2	-
3-1	◇◇실		장기 계약이행 지체건에 대한 계약보증 증권 갱신 등 사후관리 업무 소홀	경고1	-
3-2	□□부		장기 계약이행 지체건에 대한 계약보증 증권 갱신 등 사후관리 업무 소홀	주의2	-
3-3	△△부		장기 계약이행 지체건에 대한 현황 관리 방안 마련	통보1	-
4	□□부		비유동자산관리규정 개정 필요	개선1	

2. 처분요구사항 명세 : “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개 선 요 구

번 호 1

제 목 상주협력사 사무실 등 임대계약 업무처리 미흡

관 계 부 서 ○○원자력본부 □□부

내 용

우리회사는 원칙적으로 업무에 사용되는 사무실 등 회사시설물은 임대 또는 대여할 수 없다고 하고 있으나 「비유동자산관리규정」 제32조에서 업무수행을 위해 필요할 경우 또는 사익을 위하여 필요하다고 인정될 경우 부동산을 임대 또는 대여할 수 있도록 예외를 두고 있다.

임대차 계약일은, 민법 제620조(단기임대차의 갱신)에서 ‘건물 기타 공작물에 대하여는 그 기간 만료 3개월 내에 계약을 갱신하여야 된다.’고 되어 있으며, 현재 운영중인 임대계약서 제3조(임대차기간) 2항에 따라 “임차인”이 계속 사용하고자 할 경우에는 기간 만료 30일전에 계약 갱신을 서면으로 “임대인”에게 요청하도록 되어 있다. 하지만 월성본부의 경우, 임대 보증기간 중에 계약을 체결한 사례가 아래와 같이 다수 발견되었다.

[표-1] 임대계약 체결 지연 현황

년도	총 건수	1일 이상~15일 미만	15일 이상~30일 미만	30일 이상
2019년	***건	***건	***건	***건
2020년	***건	***건	***건	***건

○○본부 발전소내 상주협력사 대다수는 당해 용역 또는 연차 공사의 경우, 계약이 종료되더라도 역무는 지속된다. 이 경우 임대차 계약의 경우, 「비유동자산 관리규정」 제34조(부동산의 임대기간)에 따르면 임대계약기간이 1년으로 되어 있어 갱신업무의 필요성이 있다. 만약, 계약이 체결되지 않은 상태에서 화재 또는 도난 등 사고가 발생할 경우 책임소재가 불분명하여 계약상대자와의 분쟁이 발생할 여지가 있다.

또한, 회사 비유동자산관리규정 제36조(임대료의 납부시기)에서 임대료는 연간 단위로 미리 납부하도록 되어 있으나, 임대차 계약 지연으로 인하여 지연 기간 발생한 임대비용과 이자 비용 처리에 대한 문제가 발생할 수 있다.

❖ (관계부서 의견) 상주협력사 시설 임대계약의 경우, 주무부서(□□부 ■■■파트)에서 현재 관리하고 있는 시설 임대건이 연 100여건이 넘으며, 임대계약이 추진 시 계약일정, 발전소 여건 등 여러 가지 변수를 감안해야 하는 애로사항이 있음을 의견으로 제시하였다.

조치할 사항

❖ ○○원자력본부장은 효율적인 임대 시설물 관리를 위하여 임대 신청, 임대차 계약 체결, 임대료 징수, 갱신업무 등 관리 전반에 대하여 시스템 도입 등 적극적인 방안을 마련하시기 바랍니다.(개선)

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

통 보

번 호 2

제 목 선금보증증권의 관리 부적정

관 계 부 서 ○○원자력본부 △△부, 전 부서

내 용

「선금은 확정된 채무에 대하여 그 지급기간의 도래 전에 미리 그 채무액의 전부 또는 일부를 지급하는 것을 말한다.」¹⁾라고 정의되어 있다. 우리회사는 「공공기관의운영에관한법률」 제2조에 따른 공공기관으로 매년 경기 활성화와 영세사업자 지원 목적으로 우리회사가 체결한 제조, 공사 및 용역 계약 건의 계약상대자에게 선금을 지급하고 있다. 선금은 계약의 목적물이 완성되기 전에 대가가 지급됨에 따라 채무에 대한 리스크가 발생하게 되며, 이러한 리스크를 예방하기 위하여 반드시 채권을 확보하고 확보된 채권은 채무변제가 완료되기 전까지 유효한 상태로 관리가 되어야 할 것이다. 우리회사 「선금지급 및 관리 지침」 제3조에서 채권의 확보와 관련하여 아래와 같이 규정하고 있다.

1) [공공계약제도 해설, 2015년 발행, 지은이 장훈기 발췌]

제3조(채권 확보) ① 계약담당자는 선금을 지급하고자 할 경우에는 계약상대자로 하여금 계약 규정시행세칙 제72조 제6항의 규정에 의한 증권 또는 보증서를 제출하게 하여야 한다. 다만, 국가, 지방자치단체, 공공기관의운영에관한법률에 따른 공공기관 중 공기업과 준정부기관, 특별법에 의하여 정부가 보호육성하는 법인으로서 정부가 출연한 법인, 농업협동조합법에 의한 조합 및 그 중앙회, 수산업협동조합법에 의한 어촌계·수산업협동조합 ~ 반납할 것을 보장하기 위하여 그 지급을 약속하는 내용의 문서를 제출하게 하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의하여 채권확보조치를 하는 경우 보증 또는 보험금액은 선금지급액에 그 금액에 대한 보증 또는 보험기간에 해당하는 약정이자상당액[사유발생 시점의 금융기관 대출평균금리(한국은행 통계월보상의 대출평균금리)에 의하여 산출한 금액을 말한다]을 가산한 금액 이상으로 하여야 한다.

③ 생략

④ 제1항 내지 제3항의 경우에 보증 또는 보험기간의 개시일은 선금지급일 이전이어야 하며 그 종료일은 이행기간의 종료일 다음날부터 60일 이상(계약의 이행기간이 60일 이내인 경우는 30일 이상)으로 하여야 한다. 다만, 그 이행기간을 연장하는 경우에는 당초의 보증 또는 보험기간에 그 연장하고자 하는 기간을 가산한 기간을 보증 또는 보험기간으로 하는 증권 또는 보증서를 제출하여야 한다.(중략)

「선금지급 및 관리지침」에 따르면 선금액은 당해연도 이행금액의 최고 70%까지 지급하도록 되어 있다. 선금은 계약 이행 전에 지급되는 특성이 있으므로 그 위험부담을 담보하기 위한 채권 확보는 필수적인 업무이다. 월성본부의 경우, 특정감사 대상기간(2019년, 2020년) 중 계약상대자에 지급된 선금액은 약 ***억원(***건, 2019년 ***백만원, 2020년 ****백만원) 규모이며 이번 감사는 계약담당자의 보증채권 운영 및 관리에 중점을 두고 감사하였다. 감사결과 [표-8]과 같이 보증증권에 갱신 등 관리 소홀이 다수 확인되었으며, 해당 보증금액은 약 ***억원(***건, 선금지급액 대비 **%)에 달한다.

[표-1] 선금보증증권의 관리 미흡 현황

번호	계약번호	선금지급금액	선금지급일	선금지급시점 납기,준공일	선금보증기한	변경 납기	지적사항
1	A	***백만원	2019.01.31	2019. 6	2019. 8.	2019.11.	선금보증기간 미변경
2	B	***백만원	2020.03.06	2020. 8.	2020. 10.	2020.11.	선금보증기간 미변경
3	C	***백만원	2019.06.11	2019. 12.	2020. 2.	-	선금 보증기한 내 선금 미정산
4	D	1***백만원	2019.02.28	2019. 4.	2019. 6.	2019. 12.	선금보증기간 미변경
5	E	***백만원	2020.05.06	2020. 12.	2021. 2.	2021. 2.	선금보증기간 미변경
6	F	***백만원	2019.01.17	2019. 2.	2019. 4.	2019. 4.	선금보증기간 미변경
7	G	***백만원	2020.03.16	2020. 8.	2020. 10.	2021. 3.	선금보증기간 미변경
8	H	***백만원	2019.05.15	2019. 8.	2019. 10.	-	납기 지연중 선금보증기간 만료
9	I	***백만원	2020.03.31	2020. 10.	2020. 12.	2020. 12.	선금보증기간 미변경
10	J	***백만원	2020.06.23	2021.12	2022. 1.	2022. 1.	선금보증기간 미변경
11	K	***백만원	2019.10.04	2019. 11.	2020. 1	-	납기 지연중 선금보증기간 만료
12	L	***백만원	2020.03.17	2020. 7.	2020. 9.	2020. 9.	선금보증기간 미변경
13	M	***백만원	2020.01.22	2020. 5.	2020. 7.	2020. 6.	선금보증기간 미변경
14	N	***백만원	2019.05.24	2021. 3.	2020. 2.	-	선금 보증기한 내 선금 미정산
15	O	***백만원	2020.02.06	2020. 7.	2020. 9.	2020. 12.	선금보증기간 미변경
16	P	***백만원	2020.03.30	2021. 6.	2021. 8.	2021. 9.	선금보증기간 미변경
17	Q	***백만원	2020.03.26	2021. 1.	2021. 3.	2021. 12.	선금보증기간 미변경
18	R	***백만원	2020.09.23	2020. 11.	2021. 1.	-	납기 지연중 선금보증기간 만료
19	S	***백만원	2020.07.23	2020. 8.	2020. 10.	2020. 10.	선금보증기간 미변경
20	T	***백만원	2020.06.29	2020. 8.	2020. 10.	2020. 9.	선금보증기간 미변경
21	U	***백만원	2020.06.19	2020. 9.	2020. 11.	2020. 10.	선금보증기간 미변경
22	V	***백만원	2020.06.29	2020. 11.	2021. 1.	2020. 12.	선금보증기간 미변경
23	W	***백만원	2020.09.07	2020. 10	2020 .12.	-	납기 지연중 선금보증기간 만료
24	X	***백만원	2020.03.30	2020. 12.	2021. 3.	-	선금 보증기한 내 선금 미정산
합계		****백만원					

선금보증증권의 감사에서 확인된 대부분의 위규사항은 계약담당자가 계약기간 변경 또는 설계변경 시 선금보증증권을 갱신하였어야 함에도 이를 소홀하게 처리하는 것으로 나타났다.

사회통념상 채무에 대한 변제의 효력은 보증증권에서 정한 보증기한 내에서만 가능할 것이며, 금전적인 문제가 발생하더라도 그 보증기한 이내일 경우는 다툼없이 변제가 가능할 것이다. 따라서, 계약담당자는 보증기한에 대하여 면밀하게 주의를 기울여야 한다. 특히, 이번 감사일 현재 장기 지체 계약 건에 대해서는 보증채권을 갱신하는 등 조속히 보완책을 마련할 필요가 있다.

또한, 선금의 경우 「선금관리지침 제5조 1항(선금정산)」에 의하면 계약이행 기간 종료일 이전에 정산하도록 되어 있다. 하지만 공사·용역 감독부서의 경우, 기성금 지불 시 선금이 미정산된 사례가 다수 발견되었다.

선금지급 및 관리지침(사규)

제5조1항(선금정산) 선금은 기성부분 도는 기납부분의 대가 지급 시 마다 다음의 방식에 따라 산출한 선금정산액 이상을 정산하여야 한다.

※ 선금정산액 = 선금지급액 × [기성(또는 기납) 부분의 대가 / 계약금액 중 당해년도 이행금액]

❖ (관계부서 의견) 선금보증증권 수취기일이 불명확하다는 의견을 개진하였으며 위규 부분에 대해 확인 후 동의하였음

조치할 사항

❖ ○○원자력본부장은 선금보증증권 관리에 대한 업무 과실이 생기지 않도록 선금지급업무를 담당하고 있는 △△부 계약담당 직원들의 교육(통보)을 실시하도록 하고, 아울러 △△부를 통하여 전 직원을 대상으로 선금보증기한 내에 선금이 적기 정산될 수 있도록 공지하여 주시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고 요 구

번 호 3-1

제 목 장기납기 지연 계약 건의 계약 유지시 계약보증서 미갱신 등
사후관리 업무 미흡

관 계 부 서 ◇◇실 ◆◆부

내 용

“계약보증금”은 계약의 적정한 이행을 담보하고 계약불이행 시 손해의 보전을 위해 납부하는 물적 담보로서, 민법상 계약금과 유사하며, 손해배상액의 담보 성격을 가지고 있다고 할 수 있다²⁾. 따라서, 계약보증금에 대한 관리 소홀은 향후 계약상 대자와의 분쟁 발생 시 계약불이행에 대한 손해의 보전 담보할 수 없게 된다.

특히, 장기 납기 또는 준공이 지연되고 있는 계약 건들은 계약 해지·해제 가능성이 있어 ‘계약이행보증증권’의 관리 부실로 인해 회사 손실이 발생할 우려가 있다. 이러한 위험을 예방을 위하여 「계약규정시행세칙」 제96조 제2항에서는 계약 미이행으로 장기 지체가 발생하여 지체상금이 계약보증금 상당액에 달하는 경우, 계약을 해제 또는 해지하거나 계약이행이 완료되지 아니한 부분에 상당하는 계약 보증금을 추가 납부하고 계약을 유지하도록 하고 있다.

2) [공공계약제도 해설, 2015년 발행, 지은이 장훈기 발췌]

[표-1] 장기 지체 계약 현황

(기준일 : 2021. 6. 4.기준)

번호	계약번호	계약일자	납기(준공)일자	계약보증금	지체일수 (휴일등 미제외)	지체상금(원)	선금지급유무
1	ㄱ	2019.08.07	2019.11.05	***원	577일	***원	有
2	ㄴ	2020.09.16	2020.11.30	***원	186일	***원	有
3	ㄷ	2020.06.24	2020.10.22	***원	225일	***원	有

그러나 상기 [표-1]과 같이 장기 계약 지연 건의 관리현황을 확인한 결과, 지체상금액이 계약보증금액 상당액에 달하였음에 불구하고 지침에 따라 계약보증금액을 증액하지 않고 계약을 유지하는 사례가 발견되었다. 특히 관련 계약 건의 경우 선금이 지급된 계약 건으로 확인결과 선금의 보증기한이 이미 만료된 것으로 확인되었다.

아울러, 해당 지적사항은 2019년 5월과 8월 2건의 일상감사 건에 있어 의견서 발행사항으로 계약부서에서는 ‘지속적인 납기지연 계약건 현황 리스트 관리로 재발 방지’를 하겠다고 감사부서로 일상감사 의견에 대한 조치결과를 보고 했던 건임으로 해당 업무에 대하여 각별한 주의가 필요한 것으로 보인다.

❖ (관계부서 의견) 해당 사항에 대하여 납기 지연 계약 건의 계약 보증 및 선금보증 증권의 연장 등의 사후관리 업무에 소홀함을 인정함

조치할 사항

❖ ▽▽처장은 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 장기 납기지연 계약 건의 계약보증 및 선금보증증권의 연장 등의 사후관리 업무에 소홀한 ◇◇실 ◆◆부 AA대리에게 경고 처분하시기 바랍니다. (경고)

[관련자]

번호	소속	사번	성명	업무담당기간	처분요구
1	◇◇실 ◆◆부	-	AA	-	경고

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주 의 요 구

번 호 3-2

제 목 장기납기 지연 계약 건의 계약 유지시 계약보증서 미갱신 등
사후관리 업무 미흡

관 계 부 서 ○○원자력본부 △△부

내 용

“계약보증금”은 계약의 적정한 이행을 담보하고 계약불이행 시 손해의 보전을 위해 납부하는 물적 담보로서, 민법상 계약금과 유사하며, 손해배상액의 담보 성격을 가지고 있다고 할 수 있다³⁾. 따라서, 계약보증금에 대한 관리 소홀은 향후 계약상 대자와의 분쟁 발생 시 계약불이행에 대한 손해의 보전 담보할 수 없게 된다.

특히, 장기 납기 또는 준공이 지연되고 있는 계약 건들은 계약 해지·해제 가능성이 있어 ‘계약이행보증증권’의 관리 부실로 인해 회사 손실이 발생할 우려가 있다. 이러한 위험을 예방을 위하여 「계약규정시행세칙」 제96조 제2항에서는 계약 미이행으로 장기 지체가 발생하여 지체상금이 계약보증금 상당액에 달하는 경우, 계약을 해제 또는 해지하거나 계약이행이 완료되지 아니한 부분에 상당하는 계약 보증금을 추가 납부하고 계약을 유지하도록 하고 있다.

3) [공공계약제도 해설, 2015년 발행, 지은이 장훈기 발췌]

[표-1] 장기 지체 계약 현황

(기준일 : 2021. 6. 4.기준)

번호	계약번호	계약일자	납기(준공)일자	계약보증금	지체일수 (휴일등 미제외)	지체상금(원)
1	ㄹ	2019.05.24	2019.08.22	***원	652일	***원
2	ㅁ	2019.03.13	2019.09.12	***원	631일	***원
3	ㅂ	2019.04.29	2019.10.26	***원	587일	***원
4	ㅅ	2019.09.16	2020.03.14	***원	447일	***원
			2019.11.15	***원	567일	***원
			2020.02.13	***원	477일	***원
5	ㅇ	2020.06.03	2020.10.24	***원	223일	***원
6	ㅈ	2020.10.30	2021.03.07	***원	89일	***원

그러나 상기 [표-1]과 같이 장기 계약 지연 건의 관리현황을 확인한 결과, 지체상금액이 계약보증금액 상당액에 달하였음에 불구하고 지침에 따라 계약보증금액을 증액하지 않고 계약을 유지하는 사례가 발견되었다.

아울러, 해당 지적사항은 2019년 5월과 8월 2건의 일상감사 건에 있어 의견서 발행사항으로 계약부서에서는 ‘지속적인 납기지연 계약건 현황 리스트 관리로 재발 방지’를 하겠다고 감사부서로 일상감사 의견에 대한 조치결과를 보고했던 건임으로 해당 업무에 대하여 각별한 주의가 필요한 것으로 보인다.

❖ (관계부서 의견) 해당 사항에 대하여 납기 지연 계약 건의 계약 보증증권의 연장 등의 사후관리 업무에 소홀함을 인정함

조치할 사항

❖ ○○원자력본부장은 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 장기 지연 계약 건에 대한 사후관리 업무를 소홀히한 △△부 BB 대리, CC 대리에게 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)

[관련자]

번호	소속	사번	성명	업무담당기간	처분요구
1	△△부	-	BB	-	주의
2	△△부	-	CC	-	주의

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

번 호 3-3

제 목 장기납기 지연 계약 건의 계약 유지시 계약보증서 미갱신 등
사후관리 업무 미흡

관 계 부 서 ○○원자력본부 △△부

내 용

“계약보증금”은 계약의 적정한 이행을 담보하고 계약불이행 시 손해의 보전을 위해 납부하는 물적 담보로서, 민법상 계약금과 유사하며, 손해배상액의 담보 성격을 가지고 있다고 할 수 있다⁴⁾. 따라서, 계약보증금에 대한 관리 소홀은 향후 계약상 대자와의 분쟁 발생 시 계약불이행에 대한 손해의 보전 담보할 수 없게 된다.

특히, 장기 납기 또는 준공이 지연되고 있는 계약 건들은 계약 해지·해제 가능성이 있어 ‘계약이행보증증권’의 관리 부실로 인해 회사 손실이 발생할 우려가 있다. 이러한 위험을 예방을 위하여 「계약규정시행세칙」 제96조 제2항에서는 계약 미이행으로 장기 지체가 발생하여 지체상금이 계약보증금 상당액에 달하는 경우, 계약을 해제 또는 해지하거나 계약이행이 완료되지 아니한 부분에 상당하는 계약 보증금을 추가 납부하고 계약을 유지하도록 하고 있다.

4) [공공계약제도 해설, 2015년 발행, 지은이 장훈기 발췌]

[표-1] 장기 지체 계약 현황

(기준일 : 2021. 6. 4.기준)

번호	계약번호	계약일자	납기(준공)일자	계약보증금	지체일수 (휴일등 미제외)	지체상금(원)
1	a	2019.05.24	2019.08.22	***원	652일	***원
2	b	2019.02.12	2020.03.14	***원	447일	***원
3	c	2018.11.30	2019.4.30	***원	766일	***원
4	d	2019.03.13	2019.09.12	***원	631일	***원
5	e	2019.04.29	2019.10.26	***원	587일	***원
6	f	2019.12.19	2020.10.31	***원	216일	***원
7	g	2019.08.07	2019.11.05	***원	577 일	***원
8	h	2019.09.16	2020.03.14	***원	447일	***원
			2019.11.15	***원	567일	***원
			2020.02.13	***원	477일	***원
9	i	2020.03.09	2020.06.07	***원	278일	***원
10	j	2020.03.09	2020.06.07	***원	362일	***원
11	k	2020.09.16	2020.11.30	***원	186일	***원
12	l	2020.06.24	2020.10.22	***원	225일	***원
13	m	2020.11.23	2021.01.07	***원	148일	***원
14	n	2020.12.07	2021.02.28	***원	96일	***원
15	o	2020.06.03	2020.10.24	***원	223일	***원
16	p	2020.10.30	2021.03.07	***원	89일	***원

그러나 상기 [표-1]과 같이 장기 계약 지연 건의 관리현황을 확인한 결과, 지체상 금액이 계약보증금액 상당액에 달하였음에 불구하고 지침에 따라 계약보증금액을 증액하지 않고 계약을 유지하는 사례가 발견되었다.

아울러, 해당 지적사항은 2019년 5월과 8월 2건의 일상감사 건에 있어 의견서 발행사항으로 계약부서에서는 ‘지속적인 납기지연 계약건 현황 리스트 관리로 재발 방지’를 하겠다고 감사부서로 일상감사 의견에 대한 조치결과를 보고 했던 건임으로 해당 업무에 대하여 각별한 주의가 필요한 것으로 보인다.

- ❖ (관계부서 의견) 계약담당차장은 장기 지체건 중 일부분이 조달처 사후관리로 최근에 이관된 업무가 포함되어 있음을 제시함, 그러나 향후 납기관리 및 계약 관련 보증채권 관리를 철저히 하겠다는 의견을 개진하였음

조치할 사항

- ❖ ○○원자력본부장은 계약담당부서인 △△부로 하여금 향후 유사사례가 재발되지 않도록 계약 납기 현황 관리에 대한 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개 선 요 구

번 호 4

제 목 「비유동자산관리규정」 개정 필요

관 계 부 서 ○○원자력본부 □□부

내 용

임대계약 시 「비유동자산관리규정」 제37조(반환 및 원상회복 보증금) 제2항에서는 보증금의 면제 대상을 정하고 있는데, 이때 「계약규정시행세칙」 제77조 제1항 제1호를 따르도록 하고 있다.

제37조(반환 및 원상회복 보증금) ① 부동산을 임대할 때에는 임차인에게 제35조의 규정에 의한 임대료의 3개월분 이상에 해당하는 금액과 원상회복에 필요한 예상 소요경비를 합산한 금액을 보증금으로 예치하게 하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 보증금은 계약규정시행세칙 제72조 제6항의 규정에 의한 보증서 등으로 납부할 경우와 계약상대자가 계약규정시행세칙 제77조 제1항 제1호에 정한 자로서 그 지급을 약속하는 내용의 문서를 제출할 경우에는 이를 면제할 수 있다.

그러나, 「계약규정시행세칙」 제77조 제1항 제1호를 확인한 결과 해당 조문은 2020년 4월 개정 시 삭제되었으며, 같은 월에 동 세칙 제72조 제4항으로 개정되었다.

제72조(계약보증금 납부) (중략)

④ 계약규정 제10조제1항 단서에 따라 계약보증금의 전부 또는 일부를 면제할 수 있는 경우는 다음 각 호와 같다. 계약담당자는 제1호, 제2호 및 제4호의 규정에 따라 계약보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제하는 경우에는 계약서에 그 사유 및 면제금액을 기재하고 계약보증금지급각서를 제출하게 하여 이를 첨부해야 한다. <개정 2020.4.8.>

1. 제61조제3항제1호부터 제4호까지 및 제5호의2에 규정된 자와 계약을 체결하는 경우
2. 계약금액이 5천만원이하인 계약을 체결하는 경우
3. 일반적으로 공정·타당하다고 인정되는 계약의 관습에 따라 계약보증금 징수가 적합하지 아니한 경우
4. 이미 도입된 외자시설·기계·장비의 부분품을 구매하는 경우로서 당해 공급자가 아니면 당해 부분품의 구입이 곤란한 경우

「법무규정」 제5조(기본원칙) 제2항에서 “사규는 법령, 정관에 저촉되지 않고 다른 사규와 상호모순되지 않도록 제정, 개정, 폐지되어야 한다.”라고 되어 있다. 비록 보증금의 면제 사유가 삭제된 것이 아니라 단순히 조문이 변경된 것으로 보이나 보증금 면제 기준을 적용함에 있어 자칫 잘못된 업무처리를 할 수 있는 여지를 줄 수 있다. 따라서 해당 「비유동자산관리규정」 제37조 제2항의 조문은 현재 기준으로 개정되어야 할 것으로 판단된다.

조치할 사항

- ❖ ○○원자력본부장은 「비유동자산관리규정」 제37조 제2항의 조문에 대한 개정을 본사 주관부서로 요청하시기 바랍니다. (개선)